

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 195/2536	ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด	โจทก์
	นาย ธนสิทธิ์ วนาสวัสดิ์	ผู้ร้อง
	บริษัท กระเบื้อง ซุปเปอร์ จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1096

ป.วิ.พ. มาตรา 57

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

การที่ศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือพิพากษาให้จำเลยซึ่งเป็นบริษัท จำกัดล้มละลาย ย่อมมีผลกระทบเฉพาะต่อสิทธิของจำเลยในการจัดการทรัพย์สิน หรือกิจการของจำเลยเท่านั้น หาได้มีผลทำให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกิน จำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือต้องถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายด้วยไม่ ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยตรงในผลแห่งคดี ไม่มีสิทธิร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความด้วยการร้องสอด

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย ระหว่างพิจารณาของศาล ขั้นต้น ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเลย ผู้ร้องตรวจพบว่าในปี 2528 ถึง 2529 จำเลยมีเงินถึง 100,000,000 บาทเศษ และมีที่ดินที่จังหวัด สมุทรปราการ จำนวน 5 ไร่ราคาตารางวาละ 15,000 บาท เพียงพอที่จะชำระหนี้ใน

คดีนี้ได้ผู้ร้องจึงขอเข้ามาเป็นคู่ความเพื่อแสดงพยานหลักฐานและนำสืบให้เห็นว่า
จำเลยยังไม่สมควรถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเป็นบุคคลล้มละลาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะวินิจฉัยว่า ผู้ร้องจะร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความ
ด้วยการร้องสอดหรือไม่ เห็นว่า ผู้ร้องเป็นผู้ถือหุ้นของจำเลยซึ่งเป็นบริษัทจำกัด
บรรดาหนี้สินของจำเลยที่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ผู้ร้องไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ
ไม่มีจำกัดจำนวน ความรับผิดชอบของผู้ร้องจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้ร้องยังส่งใช้
ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ผู้ร้องถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1096
และหากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดหรือพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคล
ล้มละลายคำสั่งหรือคำพิพากษาดังกล่าวย่อมกระทบเฉพาะต่อสิทธิของจำเลยในการ
จัดการทรัพย์สินหรือกิจการของจำเลย โดยผู้ร้องไม่ต้องถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็น
บุคคลล้มละลายตามจำเลย ผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในผลแห่งคดี จึงไม่มี
สิทธิร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความด้วยการร้องสอด

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ